

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 899/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบรรพต เลิศสมัย

จำเลย

นายบรรพต เลิศสมัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง ฯลฯ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371,91 ฯลฯ ลงโทษจำคุกฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7 ประกอบกับ
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง มีกำหนด 2 ปี และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง
ประกอบกับมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก มีกำหนด 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสามที่แก้ไขแล้ว จำคุก 1 ปี มาตรา 8 ทวิ วรรค
หนึ่ง,72 ทวิ วรรคสองที่แก้ไขแล้ว และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน

ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนรุกรการ อันดับ 30)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (สำนวนรุกรการ อันดับ 18 แผ่นที่ 2, อันดับ 21)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น